

경고요구 및 통보

1. 제 목 : 의약품자문활동 사전승인 및 출근시간 미준수

2. 관계기관 : OO보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 직원의 근무조건 및 복무 등에 관한 사항은 「복무규정」으로 정하고, 윤리적 가치 판단 및 행동의 기준은 「임직원행동강령」으로 정하여 법령 또는 다른 규정에서 특별히 정한 것을 제외하고는 이 규정들을 따르도록 정하고 있습니다.

나. 의약품자문활동 사전승인 미준수에 관한 사항

공단 「임직원행동강령」 제25조의3(의료진의 의약품 자문활동 업무처리 기준) 제1항에서는 보훈병원 의료진이 의약품과 관련한 자문활동을 하는 경우 자문 활동에 대한 금품류 수령 기준으로 제공기준의 금액 범위를 준수하되 별지 제8호의 서식에 의해 이사장(또는 소속기구장)의 사전 승인 절차를 득하도록 정하고 있습니다.

따라서 보훈병원 소속 의료진이 제약회사 등에서 주관하는 자사제품 설명회 참석 등의 의약품 관련 자문활동을 하는 경우 사전에 정해진 서식에 따라 소속기구장의 승인절차를 득하여야 합니다.

그런데 OO보훈병원 ◆◇과 부장 직원A은 2021.6월경(추정) 업무관련자(제약회사, P▲)로부터 제품설명회 참석 제안을 받고 이를 수용하면서 사전에 「임직원행동강령」에서 정하는 바에 따라 해당 소속기구의 장으로부터 자문활동 승인을 득하여야 함에도 이를 준수하지 않은 것으로 확인되었습니다.

다. 출근시간 미준수에 관한 사항

공단 「복무규정」 제15조(시업 및 종업) 제1항에 의하면 공단의 통상 근무시

간은 9시부터 18시까지로 하고 같은 조 제2항에 의하면 이사장은 직종 또는 직무의 특성에 따라 개별적으로 출퇴근시간을 조정할 수 있다고 규정하고 있으며, OO보훈병원에서는 환자진료 등 업무의 원활한 수행을 위하여 근무의 시작 시간은 08시30분, 종업시간은 17시30분으로 별도로 정하여 운영하고 있고, 같은 규정 제18조(출근) 제1항에서는 직원은 근무시간 시작 전에 출근하도록 규정하고 있습니다.

따라서 OO보훈병원 직원은 특별한 사정이 없거나 유연근문제 등 시업시간을 조정할 직원 외에는 정해진 시업 시간인 08시 30분 전에 본인의 근무지로 출근하여 근무를 수행하여야 합니다.

그런데 ◆◆과 부장 직원A의 경우 유연근무제의 신청 등 시업시간을 조정할 사정이 없음에도 불구하고 차량관리시스템 상 2020년 1월부터 2021년 9월까지 주 1회 정도 본인 차량이 출근시간보다 늦게 출입한 것으로 확인되었습니다.

이와 관련하여 대상자는 개인 사정 등으로 인하여 지참한 사실을 인정하지만 병원 주차난으로 8시30분전에 도착하여도 주변을 배회면서 시간이 지체된 경우가 있었으며, 출근시간에 다소 늦어도 수술 날에는 점심시간도 없이 일하는 특수성과 지참일에 퇴근시간 이후까지 근무한 날이 많았다고 주장하였고, 대상자의 주장을 검증하기 위하여 출근이 늦은 날의 차량 출차시간을 확인하는 방식으로 소정근로시간(1일 8시간) 충족 여부를 점검한 결과, 해당일 중 89%는 1일 소정근로시간을 충족한 것으로 확인되었습니다.

그러나 대상자의 주장이 상당부분 소명되었음에도 불구하고 직원의 근무시간은 병원 운영상 필요에 의하여 소속기구장이 결정한 것이고, 병원 업무는 직원 및 부서간의 유기적인 협조가 필요하며, 진료를 필요로 하는 환자들을 대상으로 하고 있으므로 개인이 상사의 사전 승인 없이 빈번하게 시업과 종업시간을 준수하지 않은 것은 인력운영과 복무관리에 지장을 초래하는 부적정한 행위에 해당합니다.

4. 조치할 사항

○ OO보훈병원장은

- 의약품 자문활동 시 임직원이 이사장(또는 소속기구장)의 사전 승인을 받을 수 있도록 관리하시고, **(통보)**
- 소속기구 직원에 대한 시업·종업 관리 등 복무관리가 일부 부족하여 조사 대상자의 위규사항에 온전히 상응하는 조치를 취하기 어려운 점이 있으므로 향후 주기적인 근무시간 점검 등 복무관리를 철저히 하시기 바라며, **(통보)**
- 의약품 자문활동 시 사전 승인을 받지 않고 지참 행위로 근무시간을 미준수한 관련자는 '경고' 조치하시기 바랍니다. **(경고)**

5. 관련자

소 속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
OO보훈병원	전문의	직원A	부장	'19.3.1.~현재	좌동	경고